P U T U S A N

Nomor 801/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI RAHMAT ALIAS YUDI KAI BIN TAUFIKKURAHMAN**;

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Februari 1976;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Prona 1 Gang Pembangunan 1 RT 017 RW 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Pangeran Antasari Gang X Harapan No. 39 RT 004 RW -, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan (Nik: 6371042512930001).;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/117/NVII/Res.4/2025/Ditresnarkoba tanggal 16 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., dan Rekan, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brig. H. Hasan Basry, Lt2, Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2025 Nomor 801/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 801/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI RAHMAT Alias YUDI KAI Bin TAUFIKKURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI RAHMAT Alias YUDI KAI Bin TAUFIKKURAHMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram);

b. 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram);

c. 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16;

d. 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades + 250 ml;

e. 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl + 300 ml;

f. 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk + 10 ml;

g. 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat;

h. 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat;

i. 1 (satu) roll alumunium foil;

j. 1 (satu) botol beras kencur warna kuning;

k. 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;

l. 1 (satu) buah kipas angin merk sekal;

m. 1 (satu) kotak alat pengukur PH;

n. 1 (satu) ember plastik warna orange;

o. 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;

p. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUDI RAHMAT Alias YUDI KAI Bin TAUFIKKURAHMAN pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY, SH Bin M. SYAIRI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki paruh baya sering menjual Narkotika jenis XTC di wilayah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan Penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan di atas tanah sekitar ± 6 meter dari keberadaan terdakwa berupa: 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau terdakwa bersama Saudara DAYAT (Berita Acara Pencarian Orang) di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara interogasi apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis XTC dan berdasarkan pengakuan terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni terdakwa bersama Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mendengar pengakuan terdakwa lalu petugas mendatangi tempat tinggal terdakwa tersebut dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUSTAFA HUSAINI Bin BAMRI selaku Ketua Lingkungan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades ± 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl ± 300 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk ± 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) adalah milik terdakwa, Saudara DAYAT dan Saudara DENI (Berita Acara Pencarian Orang) yang bahannya disediakan oleh Saudara DENI, dimana XTC tersebut diolah atau diracik oleh Saudara DAYAT atas panduan Saudara DENI di rumah sewaan terdakwa dan Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 1 (satu) kali disuatu tempat atas perintah Saudara DENI dan mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif:

  1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

  2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

  3. Nomor barang bukti 22215/2025/NNF (+) positif mengandung 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni: 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDI RAHMAT Alias YUDI KAI Bin TAUFIKKURAHMAN pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY, SH Bin M. SYAIRI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki paruh baya sering menjual Narkotika jenis XTC di wilayah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan Penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan di atas tanah sekitar ± 6 meter dari keberadaan terdakwa berupa: 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau terdakwa bersama Saudara DAYAT (Berita Acara Pencarian Orang) di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. Imei 2: 867903063820218 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara interogasi apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis XTC dan berdasarkan pengakuan terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni terdakwa bersama Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mendengar pengakuan terdakwa lalu petugas mendatangi tempat tinggal terdakwa tersebut dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUSTAFA HUSAINI Bin BAMRI selaku Ketua Lingkungan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades ± 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl ± 300 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk ± 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif:

1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Nomor barang bukti 22215/2025/NNF (+) positif mengandung 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni: 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okky Adiwijaya, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas kepemilikan: 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya Saksi dan saksi Agustia Arisandi beserta Tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki paruh baya sering menjual Narkotika jenis XTC di wilayah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan Penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan di atas tanah sekitar + 6 meter dari keberadaan terdakwa berupa: 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau Terdakwa bersama Saudara Dayat (Berita Acara Pencarian Orang) di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara interogasi apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis XTC dan berdasarkan pengakuan Terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni Terdakwa bersama Saudara Dayat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mendengar pengakuan Terdakwa lalu petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa tersebut dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Mustafa Husaini selaku Ketua Lingkungan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades + 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl + 300 ml, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah botol bahan kimia tanpa merk + 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) adalah milik Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Deni (Berita Acara Pencarian Orang) yang bahannya disediakan oleh Saudara Deni, dimana XTC tersebut diolah atau diracik oleh Terdakwa bersama Saudara Dayat atas panduan Saudara Deni di rumah sewaan terdakwa dan Saudara Dayat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan Terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 1 (satu) kali disuatu tempat atas perintah Saudara Deni dan mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif:

1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Agustia Arie Sandhy, Sh Bin M. Syairi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 RT 007 RW - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas kepemilikan: 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram);
- Bahwa bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya Saksi dan saksi Okky Adiwijaya beserta Tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki paruh baya sering menjual Narkotika jenis XTC di wilayah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan Penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan di atas tanah sekitar + 6 meter dari keberadaan terdakwa berupa: 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau Terdakwa bersama Saudara Dayat (Berita Acara Pencarian Orang) di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara interogasi apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis XTC dan berdasarkan pengakuan Terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni Terdakwa bersama Saudara Dayat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mendengar pengakuan Terdakwa lalu petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa tersebut dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Mustafa Husaini selaku Ketua Lingkungan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades + 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl + 300 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk + 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) adalah milik Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Deni (Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencarian Orang) yang bahannya disediakan oleh Saudara Deni, dimana XTC tersebut diolah atau diracik oleh Terdakwa bersama Saudara Dayat atas panduan Saudara Deni di rumah sewaan terdakwa dan Saudara Dayat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 RT 007 RW - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan Terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 1 (satu) kali disuatu tempat atas perintah Saudara Deni dan mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu-sabu setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif:
  1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yudi Rahmat Alias Yudi Kai Bin Taufikkurahman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 RT 007 RW - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas kepemilikan: 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menemukan di atas tanah sekitar + 6 meter dari keberadaan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau terdakwa bersama Saudara DAYAT (Berita Acara Pencarian Orang) di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan cara interogasi apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis XTC dan berdasarkan pengakuan Terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni terdakwa bersama Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa tersebut dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mustafa Husaini selaku Ketua Lingkungan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades + 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl + 300 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk + 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;

- Bahwa 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) adalah milik terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Deni (Berita Acara Pencarian Orang) yang bahannya disediakan oleh Saudara Deni, dimana XTC tersebut diolah atau diracik oleh Terdakwa bersama Saudara Dayat atas panduan Saudara Deni di rumah sewaan Terdakwa dan Saudara Dayat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan Terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 1 (satu) kali disuatu tempat atas perintah Saudara Deni dan mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram);
- 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram);
- 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16;
- 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades + 250 ml;
- 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl + 300 ml;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk + 10 ml;
- 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat;
- 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat;
- 1 (satu) roll alumunium foil;
- 1 (satu) botol beras kencur warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merk sekal;
- 1 (satu) kotak alat pengukur PH;
- 1 (satu) ember plastik warna orange;
- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif :
  1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  3. Nomor barang bukti 22215/2025/NNF (+) positif mengandung 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel bahwa ada seorang laki-laki sering menjual Narkotika jenis XTC di wilayah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan Penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di atas tanah sekitar kurang lebih 6 meter dari keberadaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau terdakwa bersama Saudara DAYAT di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni terdakwa bersama Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades ± 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl ± 300 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk ± 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) adalah milik terdakwa, Saudara DAYAT dan Saudara DENI yang bahannya disediakan oleh Saudara DENI, lalu diolah atau diracik oleh Saudara DAYAT atas panduan Saudara DENI di rumah sewaan terdakwa dan Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 1 (satu) kali disuatu tempat atas perintah Saudara DENI dan mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) serta 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) yang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboraturium sebagaimana surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif :

1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Nomor barang bukti 22215/2025/NNF (+) positif mengandung 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dan XTC dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut***:***

1. ***Setiap orang;***
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Yudi Rahmat Alias Yudi Kai Bin Taufikkurahman** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel bahwa ada seorang laki-laki sering menjual Narkotika jenis XTC di wilayah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan Penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar pukul 22.15 Wita para petugas mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa sedang sendirian di Tepi Jalan Pekapuran Raya tepatnya di depan Gang H. Ahmad Moh Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di atas tanah sekitar kurang lebih 6 meter dari keberadaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16 yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) yang sebelumnya diletakkan/diranjau terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara DAYAT di dekat semak-semak, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis XTV. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa masih ada menyimpan XTC di sebuah rumah yang dihuni terdakwa bersama Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar berupa: 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades ± 250 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl ± 300 ml, 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk ± 10 ml, 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat, 1 (satu) roll alumunium foil, 1 (satu) botol beras kencur warna kuning, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk sekal, 1 (satu) kotak alat pengukur PH, 1 (satu) ember plastik warna orange dan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) dan 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) adalah milik terdakwa, Saudara DAYAT dan Saudara DENI yang bahannya disediakan oleh Saudara DENI, lalu diolah atau diracik oleh Saudara DAYAT atas panduan Saudara DENI di rumah sewaan terdakwa dan Saudara DAYAT di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Ahmad Moh No. 6 Rt. 007 Rw. - Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 1 (satu) kali disuatu tempat atas perintah Saudara DENI dan mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram) serta 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram) yang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboraturium sebagaimana surat dari Laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06538/NNF/2025 tanggal 25 Juli 2025 ternyata sediaan serbuk dan kapsul mengandung bahan aktif :

1. Nomor barang bukti 22208/2025/NNF, 22209/2025/NNF, 22211/2025/NNF s.d. 22213/2025/NNF dan 22216/2025/NNF (+) positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nomor barang bukti 22210/2025/NNF dan 22214/2025/NNF (+) positif mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Nomor barang bukti 22215/2025/NNF (+) positif mengandung 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dan XTC dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Rahmat Alias Yudi Kai Bin Taufikkurahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yudi Rahmat Alias Yudi Kai Bin Taufikkurahman** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) kapsul warna merah putih yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 7,08 gram (bersih 6,66 gram);
- 8 (delapan) paket serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat kotor 35,03 gram (bersih 33,91 gram);
- 1 (satu) buah Kotak Sampoerna Hijau 16;
- 1 (satu) buah botol bahan kimia Aquades + 250 ml;
- 1 (satu) buah botol bahan kimia Diethyl + 300 ml;
- 1 (satu) buah botol bahan kimia tanpa merk + 10 ml;
- 1 (satu) buah toples transparan cairan kimia warna coklat;
- 1 (satu) buah toples warna hijau berisikan cairan kimia warna coklat;
- 1 (satu) roll alumunium foil;
- 1 (satu) botol beras kencur warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merk sekal;
- 1 (satu) kotak alat pengukur PH;
- 1 (satu) ember plastik warna orange;
- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. WhatsApp: 0887-0473-4028 No. WhatsApp Bisnis: 0856-9675-3004 (No. Imei 1: 867903063810219 dan No. Imei 2: 867903063820218

Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa,** tanggal **23 Desember 2025** oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Akhmadi Rakhmat Manullang, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Fidiyawan Satriantoro, S.H.	**Irfanul Hakim, S.H. M.H.**
Ttd	
Sri Nuryani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Resni Noorsari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)